

1502945-80.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2337577/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 21904686 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3748/21/102 -

01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3748/2021 - 01º D.P. SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502945-80.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502945-80.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2337577/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 21904686 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3748/21/102 -

01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3748/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2337577 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON WILLIAM DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou PETERSON WILLIAM DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 22h30min, na Rua das Figueiras, 20 - Vila Bastos, nesta cidade, o acusado, agindo em concurso com pessoa não identificada, mediante grave ameaça, exercida mediante simulação de porte de arma, contra Beth Sáida Gomes Alves da Silva, tentou subtrair, para si um aparelho de telefonia celular, pertencentes à vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Eis a descrição dos fatos na peça acusatória: Segundo apurado, a vítima estava saindo da UPA existente no local, com o telefone na mão, quando foi abordada por dois indivíduos. PETERSON estava com a mão sob as vestes, simulando o porte de arma. Eles chamaram a ofendida, olhando fixamente para o celular. Com medo, a vítima abrigou-se no interior da UPA. A vítima ligou para o seu marido, que é policial militar e estava estacionando o veículo próximo a UPA. Ele viu os autores do crime e conseguiu deter o indiciado. O comparsa do indiciado conseguiu fugir. No distrito policial, o indiciado foi reconhecido pela vítima.

A denúncia foi recebida em 17/12/2021 (fls. 85/88). O réu foi citado (fls. 157) e apresentou resposta à acusação em audiência. Não foi concedida a absolvição sumária em audiência.

Na audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima, seguindo-se o interrogatório do réu que permaneceu em silêncio.

As alegações finais foram apresentadas oralmente, com pedido de absolvição pela Representante do Ministério Público e pelo Defensor Público.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima do crime de roubo, BETH, declarou que estava na UPA buscando remédio quando ao sair de lá, viu o acusado e outra pessoa correndo em sua direção. O acusado gritou, mas não sabe o que ele falou. Correu e ingressou novamente na UPA. Telefonou para seu marido, policial militar, que veio, prontamente, e prendeu o réu.

O réu, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

Verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é extremamente fraca e não autoriza a condenação do acusado.

A vítima sequer sabe dizer o que o acusado gritou e se ele realmente iria praticar a conduta descrita no tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Sobre a presunção de inocência, ensina-nos Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.178/19): ...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos. Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo.

Logo, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade. A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque: "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Fernando de Almeida Pedroso aborda o tema e estabelece: A sentença de conteúdo

condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco mínima que seja de condenar quem nada deva. (Prova Penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 150).

Reporto-me, também, aos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: (...) em caso de conflito entre a inocência do réu e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (Código de Processo Penal Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2012, p. 44).

Portanto, a condenação exige certeza, quer do crime, quer da autoria, a qual, no caso, não ficou devidamente comprovada, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu PETERSON WILLIAM DOS SANTOS com fundamento no art.386, II, do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado, com urgência.

Oficie-se ao Juízo das Execuções Criminais informando o resultado deste feito, conforme requerido pela Defensoria Pública, diante da notícia que o sentenciado cumpre pena por outro Juízo e juntamente remeta-se certidão de objeto e pé atualizada, destes autos.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA